

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1921/2535

นายอนันต์ ศรีเจริญชัยกุล

โจทก์

นายมงคล รัตนเมธานนท์

จำเลย

นายมงคล รัตนเมธานนท์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาข้อ 1 ของจำเลยเป็นฎีกาข้อกฎหมาย ส่วนฎีกาข้อ 2 ถึงข้อ 6 เป็นฎีกาข้อเท็จจริงที่บิดเบือนให้เป็นข้อกฎหมาย ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงมีคำสั่งรับฎีกาเฉพาะข้อ 1

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 2 ถึงข้อ 6 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาข้อ 2 ถึงข้อ 6 ของจำเลย ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 30,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2529 เป็นต้นไป จนกว่าชำระเสร็จ แต่เมื่อนับถึงวันฟ้องจำนวนดอกเบี้ยต้องไม่เกิน 2,250 บาทเท่าที่โจทก์ขอ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาเฉพาะข้อ 1(อันดับ 76)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาโจทก์ข้อ 2(2) เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ให้รับฎีกาโจทก์ข้อนี้ไว้พิจารณาร่วมกับข้อ 2(1) ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับไว้แล้ว ส่วนฎีกาโจทก์ข้อ 2(3) ถึง (6) เป็นฎีกาที่ได้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ในข้อดังกล่าวนี้ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องในส่วนนี้เสีย

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาโจทก์ข้อ 2(2) เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ให้รับฎีกาโจทก์ข้อนี้ไว้พิจารณาร่วมกับข้อ 2(1) ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับไว้แล้ว ส่วนฎีกาโจทก์ข้อ 2(3) ถึง (6) เป็นฎีกาที่ได้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ในข้อดังกล่าวนี้ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องในส่วนนี้เสีย

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ